

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

6581/2537

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

นาย ณรงค์ศักดิ์ บุตดาพันธ์หรือมุกดา
พันธ์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 339 วรรคสอง, มาตรา 339 วรรคสาม

ผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บเพียงเป็นบาดแผลรอยแดงๆบวมซ้ำเส้นผ่า
ศูนย์กลาง1เซนติเมตรรักษาประมาณ3วันหายยังถือไม่ได้ว่าผู้เสียหายได้รับอันตราย
แก่กายจำเลยคงมีความผิดฐานพยายามชิงทรัพย์โดยมีอาวุธในเวลากลางคืนตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา339วรรคสองไม่ใช่มาตรา339วรรคสาม

โจทก์ ฟ้อง ขอให้ ลงโทษ จำเลย ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
80,339, 371

จำเลย ให้การ ปฏิเสธ

ศาลชั้นต้น พิจารณา แล้ว พิพากษา ว่า จำเลย มี ความผิด ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 80, 339 วรรคสาม ลงโทษ จำคุก 12 ปีลดโทษ ให้ หนึ่ง ใน

สี่ ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คง จำคุก 9 ปีคำขอ อื่น นอกจาก นี้ ให้
ยก

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า ผู้เสียหาย ได้รับ บาดเจ็บ เพียง เป็น บาดแผลรอย แดง ๆ
บวม ช้ำ เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เซนติเมตร รักษา ประมาณ 3 วัน หาย ยัง ถือไม่ได้ว่า ผู้
เสียหาย ได้รับ อันตรายแก่กาย จำเลยคง มี ความผิด เพียง ฐาน พยายาม ชิงทรัพย์
โดย มี อาวุธ ใน เวลา กลางคืนตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 339 วรรคสอง
เท่านั้น

พิพากษาแก้ เป็น ว่า จำเลย มี ความผิด ตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา
339 วรรคสอง ประกอบ มาตรา 80 จำคุก 8 ปี ลดโทษ ให้ หนึ่ง ใน สี่คง จำคุก 6 ปี
นอกจาก ที่ แก้ ให้ เป็น ไป ตาม คำพิพากษา ศาลอุทธรณ์

(ชัยนาท พันดาวงศ์-สะสม สิริเจริญสุข-สมพงษ์ สนธิเณร)

แหล่งที่มา

แผนก

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น